

1500246-16.2022.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... afirmando que não sabia que o roubo seria no estabelecimento de propriedade do depoente.

Afirmou que o próprio Aldo esteve na delegacia e relatou ter participado roubo, inclusive informando que conversou com o depoente. De acordo com o depoente, o veículo utilizado no roubo apresentava características específicas, tais como adesivos e rebaixamento das rodas, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1500246-16.2022.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Aldo dos Santos Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

ALDO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo, 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 2 de fevereiro de 2022, por volta das 07h00, no estabelecimento comercial situado na R. Euclides Miragaia, 2708, nesta cidade e Comarca de Birigui, agindo em concurso de agentes com indivíduos ainda não determinados, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, um colar e uma aliança em ouro, pertencentes a João Heitor Cavalcante dos Passos; uma aliança em ouro, um relógio de pulso e um celular, pertencentes à vítima Maicol Leandro Ramos Vantini; e um celular pertencente à vítima Ana Paula Vieira Gonçalves.

A denúncia foi recebida às fls. 344/347. Devidamente citado, o réu ofereceu resposta escrita à acusação às fls. 374/389.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, procedeu-se à instrução, oportunidade em que foram ouvidas as três vítimas, quatro testemunhas arroladas na denúncia e duas testemunhas arroladas pela Defesa, interrogando-se o réu (fls. 503/504).

O Ministério Público, em alegações finais apresentadas em memoriais às fls. 540/548, requereu a procedência da pretensão, pugnando pela condenação do réu, nos termos da denúncia ofertada.

Por sua vez, a Defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de furto. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal; a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial de pena; a substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; a fixação da multa em patamar mínimo e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 507/520 e 551).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução penal, a materialidade dos delitos de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, relatório de fls. 133/138, auto de avaliação de fls. 161/162, laudos de fls. 163/170, 177/180, 181/184, 185/188, documento de fls. 198/199, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou devidamente demonstrada. Vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática delitativa, aduzindo que, na data do fato, havia emprestado seu veículo a dois amigos, um deles de nome Abrão, conhecido por "Gigante". Segundo o acusado, após ter emprestado o veículo a Abrão, 20 ou 30 minutos este retornou, oportunidade em que o interrogando guardou o veículo na garagem e foi trabalhar de bicicleta.

Afirmou que tomou conhecimento do roubo por meio de seus irmãos, esclarecendo que estava trabalhando durante todo o dia como servente de pedreiro na companhia de seu pai. Esclareceu que entrou no serviço às 07h00; Questionado, declarou que, na verdade, chegou um pouco atrasado, por volta das 07h30, pois o serviço era longe e estava de bicicleta.

O interrogando afirmou ter conversado com seu irmão e com Iago, alegando que não tinha nada a ver com o roubo, assim como seu outro irmão, Atemilton – o adolescente que estava preso. Posteriormente, também conversou com a vítima Maicol, por telefone, dizendo a ele que iria atrás dos "meninos" que praticaram o assalto, por "o carro ser meu e eu não gosto de nada de coisa errada".

Declarou que o crime foi praticado por Abraão, vulgo "Gigante", e que o conheceu quando trabalharam juntos em uma obra. Negou ter retirado a placa do seu carro, asseverando que não fez nada de errado para justificar tal atitude. Indagado, afirmou que o simulacro encontrado dentro do veículo pertencia a seu sobrinho e a blusa é de sua propriedade, sendo um presente de sua esposa.

A vítima Ana Paula Vieira declarou que trabalha na Loja "Splash" e que estava reunida bem cedo com as demais vítimas, distribuindo os serviços que seriam realizados no dia. Na oportunidade, dois indivíduos ingressaram no local e anunciaram o assalto, esclarecendo que os roubadores se dirigiam com maior intensidade para a vítima João, acreditando que eles soubessem que ele usava um

colar de ouro. Os assaltantes exigiram que todos se abaixassem no chão e assim subtraíram os aparelhos celulares, inclusive o da depoente, além de demais objetos de uso pessoal, tais como aliança, relógio, etc.

De acordo com a vítima, os assaltantes fugiram em seguida, utilizando um veículo Gol. Os assaltantes usavam capacetes, asseverando que esteve na delegacia e reconheceu uma pessoa, cujas características (voz, estatura e jeito) eram semelhantes a de um deles. Declarou que ambos os indivíduos estavam armados, sendo que na delegacia ficou sabendo que uma das armas era um simulacro e outra uma arma de fogo.

A vítima informou que o estabelecimento possui câmeras de segurança e que as filmagens foram entregues aos investigadores que estiveram no local. Acredita que havia mais um indivíduo no interior do veículo, aguardando os demais roubadores para auxiliar a fuga.

Afirmou ter recuperado seu aparelho celular, que foi dispensado pelos assaltantes na via pública. Asseverou que os assaltantes eram magros, afirmando que o "mais baixo" parecia ter usado alguma substância, pois se comportava de forma extremamente agitada. Asseverou que dois assaltantes usavam moletons, recordando-se que um deles era azul, acrescentando que eram pessoas jovens, o que concluiu pela agilidade com que se movimentavam durante o assalto e pela rapidez na fuga.

Afirmou que se recorda do nome "Aldo" e que este seria o assaltante que permaneceu de pé ou que permaneceu no veículo. Retificando suas declarações, o depoente acredita que Aldo era o motorista e seu irmão, Atemilton, o assaltante mais alto. Maicol Leandro Ramos relatou que era gerente da empresa "Splash" à época dos fatos, confirmando que estavam na reunião matinal, por volta das 07h00, quando foram surpreendidos pela chegada de dois indivíduos que deram voz de assalto. Afirmou que um deles portava uma arma de fogo, enquanto o outro recolhia os objetos das vítimas, esclarecendo que de sua propriedade foram subtraídos um relógio, uma aliança e o aparelho celular. Afirmou que todos os celulares roubados foram recuperados.

Informou que a empresa possuía câmeras de segurança e que os assaltantes fugiram do local em um Gol branco, acrescentando que havia um terceiro indivíduo aguardando no interior do veículo. Afirmou que esteve na delegacia e reconheceu dois assaltantes, um seria um ex-funcionário e outro, salvo engano, um adolescente. A vítima esclareceu que o réu entrou em contato por telefone e pediu desculpas "dizendo que não sabia que era ali que eles iam fazer isso e pedindo para tirar a queixa", além de ter confirmado que participou do crime, demonstrando arrependimento, afirmando que não sabia que o roubo seria no estabelecimento de propriedade do depoente. Afirmou que o próprio Aldo esteve na delegacia e relatou ter participado roubo, inclusive informando que conversou com o depoente. De acordo com o depoente, o veículo utilizado no roubo apresentava características específicas, tais como adesivos e rebaixamento das rodas, sendo de fácil identificação.

A vítima João Heitor narrou ser proprietário do estabelecimento comercial, confirmando que, por volta das 07h00, dois rapazes entraram no local, usando capacete e luvas, e anunciam o assalto. Afirmou que os assaltantes "foram direto" nos seus bens: uma pulseira e um cordão de ouro, além de terem subtraído bens dos demais presentes. Esclareceu que ficou todo o tempo deitado ou ajoelhado com a cabeça baixa, não conseguindo visualizar maiores detalhes da ação criminosa.

Relatou que os celulares roubados foram todos recuperados e que não conseguiu reconhecer os indivíduos que participaram do crime. Afirmou que não visualizou os assaltantes fugindo do local.

O policial militar Daniel Aurélio relatou ter sido acionado para comparecer ao estabelecimento comercial onde ocorrera o roubo, esclarecendo ter conversado com as vítimas e colhido suas versões sobre o fato. Afirmou que foram fornecidas gravações de câmeras de segurança, oportunidade em que foi possível visualizar que o roubo

praticado por três indivíduos. Esclareceu que um deles era o réu Aldo, o qual permaneceu como motorista e não ingressou na loja, bem como as características do veículo utilizado.

Segundo o depoente foram feitas pesquisas e identificado o automóvel Gol envolvido no crime, acrescentando que se dirigiu ao endereço indicado e encontrou o veículo guardado na garagem do réu, sem a placa traseira. Afirmou que os adesivos e características das rodas coincidiam com as apuradas e que no local foi atendido pelo adolescente Atemilton, irmão do réu.

Indagado, o menor confirmou que o veículo pertencia a Aldo e que ele não estava no local, acrescentando que outro irmão do réu chegou ao local e autorizou a entrada na garagem da residência e a realização de buscas no interior do veículo. Afirmou que o Cabo Alberto localizou, no banco traseiro do automóvel, uma blusa de frio idêntica àquela utilizada por um dos autores do roubo – conforme verificado nas filmagens; um simulacro de pistola e a placa que havia sido retirada do veículo.

De acordo com o depoente, na ocasião Ademilton ligou para o irmão e pediu para que Aldo se dirigisse ao local. O depoente informou que as características físicas do menor, Atemilton, eram semelhantes a de um dos assaltantes, razão pela qual o menor foi conduzido à delegacia e reconhecido pelas vítimas.

Indagado, afirmou que nas imagens das câmeras de segurança, o veículo Gol estava com a placa, contudo, na ocasião em que estava estacionado na garagem, a placa havia sido retirada.

O depoente afirmou que a identificação do veículo feita de imediato pela roda e pelo adesivo fixado no vidro traseiro, além do endereço indicado na pesquisa. Informou que um dos assaltantes estava armado, possivelmente com o simulacro, e outro simulava portar uma arma de fogo.

Informou que, pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível visualizar o terceiro assaltante no interior do veículo, acrescentando que, por meio das imagens que compõem o acervo policial e das redes sociais (Facebook), foi possível realizar a identificação do réu Aldo.

Atemilton dos Santos, irmão do réu, declarou ter sido investigado com um dos autores do ato infracional/crime, sendo, contudo, absolvido. Confirmou que seu irmão Aldo era proprietário do veículo Gol branco e que apenas ele conduzia o automóvel. Afirmou não ter visto Aldo saindo para trabalhar na data do fato, sendo surpreendido pela chegada da polícia já no período da tarde.

Esclareceu não ter ido à parte externa da casa e, portanto, não ter visto se o veículo estava ou não com a placa traseira. Igualmente, negou ter presenciado a vistoria no veículo realizada pelos policiais militares, bem como eventual conversa de Aldo em que ele tenha mencionado que “resolveria a situação”. Afirmou, ainda, não ter visto eventual simulacro de arma de fogo com o réu.

Por outro lado, quando inquirida na fase policial, a testemunha declarou que: “[...] Esclarece que após o dia 02 de fevereiro de 2022, em que foi apresentado no Plantão Policial para prestar declarações, retornou para sua casa, onde também reside seu irmão ALDO. A partir daquele dia ALDO ficou aproximadamente 03 dias fora de casa, não sabendo informar onde ele este. Quando ele retornou para casa, ele disse para o declarante que iria devolver os objetos subtraídos para que a vítima retirasse a queixa. [...]” (fl. 128).

A testemunha Adenilton Santos, também irmão de Aldo, confirmou que o veículo Gol pertencia ao réu, esclarecendo que, na data do crime, recebeu ligação de sua mãe, desesperada, pedindo para que fosse para a residência dela. No local, encontrou os

policiais militares já no interior do imóvel, em companhia de seu irmão, Atemilton, menor de idade.

Afirmou que os policiais questionavam onde Aldo se encontrava e que ele estaria envolvido em um assalto. Posteriormente, os policiais passaram a dizer que “levariam o seu pai preso”, caso Aldo não aparecesse, asseverando que, posteriormente, o acusado enviou mensagens para o telefone da testemunha Iago. Declarou não ter lido as mensagens enviadas, sabendo apenas que elas foram repassadas aos policiais, oportunidade em que o depoente foi liberado.

Quando ouvido na delegacia, contudo, a testemunha relatou: “[...] Que naquele dia o depoente se dirigiu à delegacia juntamente com seu outro irmão IAGO e ATEMILTON, e lá, viu que ALDO enviou mensagens via whatsapp para IAGO falando que ATEMILTON, seu irmão mais novo, não participou do assalto e que quem participou foram mais dois colegas dele, o qual não citou nomes, disse ainda que ele (ALDO) ficou dentro do carro Gol e que os outros desceram para fazer 'a fita' no estabelecimento. ALDO ainda disse que tinha conversado com o 'moleque' que fez o assalto para devolver os objetos subtraídos. [...]” (fl. 147)

Iago dos Santos relatou ter acompanhado Adenilton até a residência da mãe dele, local onde a polícia já se encontrava realizando investigação relacionada a um assalto. Afirmou ter dito aos policiais que nada sabia sobre o crime, asseverando que, durante todo o tempo, enviava mensagens para Aldo, questionando sobre o que estava acontecendo e informando que o irmão menor dele, Atemilton, estava sendo acusado.

Segundo a testemunha, já na delegacia, Aldo respondeu as mensagens dizendo que Atemilton não tinha nada a ver com o fato e também negando eventual participação no roubo, porém revelando que foram dois amigos os autores do crime, não fornecendo, contudo, o nome deles.

O depoente declarou já ter visto outras pessoas conduzindo o veículo de Aldo, acrescentando ter visto a blusa de frio apreendida e que o carro estava sem uma das placas.

Cosme Oliveira da Silva, pai do réu, relatou que Aldo trabalhou em sua companhia na data dos fatos. Afirmou que o réu foi de bicicleta para o local onde faziam um serviço, não sabendo onde estava o carro do acusado. Relatou ter encontrado com Aldo na obra “em meia hora”, ou seja, o depoente chegou à obra às 07h00 e Aldo por volta das 07h30, permanecendo até às 17h00. Afirmou que não recebeu qualquer ligação sobre o crime naquele dia.

A testemunha Agenor Manoel, vizinho do acusado, declarou ter visto Aldo saindo da casa dele, por volta das 07h00, para ir trabalhar de bicicleta, acrescentando não tê-lo visto retornando para a residência.

Pois bem. Conforme se depreende do conjunto probatório, não restam dúvidas do envolvimento do réu no delito que ora se apura.

Inicialmente, destaca-se o depoimento das vítimas relatando de forma segura e harmônica o roubo praticado e, notadamente, a presença de um terceiro assaltante, condutor do veículo que facilitou a fuga dos demais assaltantes.

Outrossim, os policiais militares prestaram depoimentos firmes e uníssonos reconhecendo o réu Aldo como o terceiro assaltante que permaneceu no interior do veículo, aguardando os demais assaltantes para empreender fuga.

Cumpramos frisar que o valor probatório dos depoimentos dos agentes policiais, principalmente se em harmonia com as demais provas, é idêntico àqueles prestados por outras pessoas, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com

ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOSBRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉDANTAS, j. 7.4.98).

Do mesmo modo, o conjunto probatório revela, de modo incontroverso, que o veículo do réu foi utilizado na prática dos crimes, sendo possível visualizá-lo nas imagens juntadas às fls. 133/138 captadas por câmeras de segurança próximas ao local. As imagens evidenciam, inclusive, a ausência da placa traseira, conforme periciado às fls. 163/170 e às fls. 184/188.

Consoante se depreende do conjunto probatório, a remoção da placa tinha como objetivo prejudicar a identificação do veículo, conforme apontado pelo policial militar inquirido.

De mais a mais, não se pode ignorar que no interior do veículo também foram localizados o simulacro de arma de fogo (laudo de fls. 177/180) e um moletom azul escuro idêntico ao utilizado por um dos assaltantes (periciado às fls. 181/184), conforme narrado pelas vítimas e evidenciado nas imagens de fls. 136/137.

Nesse raciocínio, também se destacam as mensagens enviadas por Aldo para a testemunha Iago, transcritas às fls. 199, nas quais Iago questiona se o adolescente Atemilton teria participação no crime/ato infracional, e o réu nega o envolvimento do inimputável, demonstrando conhecimento dos roubos praticados.

Ressalte que as testemunhas Adenilton, Atemilton e Iago, irmãos do acusado, quando inquiridas em sede policial, confirmaram que Aldo admitiu a participação no roubo, bem como sua pretensão em devolver os bens subtraídos às vítimas. Por fim, oportuno mencionar que o próprio pai do réu, a testemunha Cosme Oliveira, confirmou que Aldo entrou atrasado no trabalho no dia do roubo (aproximadamente 30 minutos), o que reforça a conclusão da participação do réu nos roubos. De outro lado, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento de pena em razão do concurso de agentes, prevista no § 2º- A, do art. 157 Código Penal. Isso porque, as vítimas foram uníssonas ao relatarem que dois indivíduos ingressaram no estabelecimento comercial, enquanto o réu permaneceu aguardando no interior do veículo, confirmando que os roubos foram praticados em comparsaria.

Julio Fabbrini Mirabete, na obra acima mencionada, p. 240, ensina: "O concurso de duas ou mais pessoas também qualifica o roubo, dada a maior periculosidade dos agentes, que se unem para a prática do crime, dificultando a defesa da vítima. Não importa que um dos dois agentes seja inimputável ou que apenas um pratique o ato executório do crime. (...) Evidentemente, para se definir o concurso de agentes é irrelevante a identificação do parceiro do réu; o que é indispensável é a certeza de sua existência."

Por derradeiro, o conjunto probatório revela que o réu praticou ao menos três crimes de roubo em concurso formal, vez que mediante uma conduta, subtraiu, para si, bens de propriedade de vítimas diversas, empregando grave ameaça contra todas elas, ciente de que se tratava de patrimônios distintos, como se extrai das declarações das vítimas.

Nesse mesmo entendimento: "Na compreensão do art. 70, caput, do CP, consubstancia concurso formal a atuação criminosa do assaltante que, com uso de arma de fogo, rende duas pessoas e lhes subtrai seus pertences, pois embora seja uma única ação, ocorre pluralidade de eventos e de resultados" (STJ - 6ª T. - HC 9.353 - Rel. Vicente Leal - j. 13.09.99 - DJU 18.12.2000, P.238).

Destarte, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que as circunstâncias do crime são normais à espécie. Dito isso, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa para cada um dos roubos praticados.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no inciso II do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, majoro as reprimendas em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos roubos.

Por fim, mediante uma só conduta, o réu praticou crimes de roubo majorado contra mais de uma vítima, em concurso formal, incindindo a regra prevista no artigo 70 (caput, primeira parte), do Código Penal, de modo que se aplica a pena mais grave, aumentada em 1/5 - considerando o número de delitos (três infrações penais) - atingindo a reprimenda 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 dias-multa.

O réu não preenche os pressupostos necessários para a substituição da pena aplicada por pena restritiva de direito, tendo em vista que os delitos de roubo foram praticados com violência à pessoa e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da gravidade do delito de roubo, que foi praticado em concurso de pessoas, conforme jurisprudência predominante:

"PENA - Fixação - Roubo qualificado - O regime fechado, no início, é o que unicamente se aproposita ao autor de tal conduta (crime da última graveza e abjeção), que argúi em quem o pratica entranhada rebeldia à disciplina social - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 993.08.025513-0 - Nova Odessa - 5ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Carlos Biasotti 11.09.08 - V.U. - Voto n. 10486)

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR ALDO DO SANTOS SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, II, (por três vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, tendo em vista a ausência de provas das condições financeiras do réu.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. O réu não poderá recorrer em liberdade; expeça-se mandado de prisão e recomende-o na prisão em que se encontra.

Condene o réu nas custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 987 e seguintes do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

Atento do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 90 (noventa) dias contados da publicação da sentença, torne os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva". Abra-se vista ao representante do Ministério Público para que se manifeste quanto ao veículo apreendido nos autos.

P.R.I.

Birigui, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA